

موجز للمحامي — رأي بشأن اسم "Fly GACA" والعلامة التجارية

آخر تحديث 14-06-2026

المالك Founder

active

الحالة

النوع brief

القسم legal-02

الوثيقة: lawyer-brief-name-opinion-2026-06-14.md الإصدار: 1.0 — 14-06-2026 الحالة: موجز لمحامي سعودي مؤهل في الملكية الفكرية / العلامات التجارية — ليس استشارة قانونية. أعدّه: عادل يحيى أ. مدخلي، المؤسس، فلاي قাকা (Fly GACA) — بمساعدة صياغة من الذكاء الاصطناعي العلاقة بالموجز القائم: تكفل هذه الوثيقة وتحل محل قسم التسمية من الموجز السابق (02-legal/lawyer-brief.md) lawyer-brief.md والتحليل الوارد في (02-legal/brief-defensible-naming.md) brief-defensible-naming.md، وكلاهما مؤرخ مايو 2026. ينبغي قراءة الوثائق الثلاث معاً. التواصل: legal@flygaca.com | i@flygaca.com

هذا موجز أعدّ لمحامي سعودي مؤهل في العلامات التجارية والملكية الفكرية. وهو ليس استشارة قانونية ولا يمثل رأياً قانونياً. التحليل الوارد في أقسام "فهمنا" أدناه هو بحث مكتبي فقط — وقد يكون غير صحيح، ونطلب من المحامي تصحيحه. نحتاج إلى رأي مكتوب لرفع العوائق عن تأسيس الكيان وفتح الحساب البنكي والإطلاق.

1. الخلفية وطابع الإلحاح

يقع اسم "Fly GACA" على المسار الحرج للأعمال بأكملها. فتأسيس الكيان، وتسجيل النطاق (بما في ذلك نطاق .sa)، وفتح الحساب البنكي، والعلامة التجارية النهائية، جميعها تعتمد على اسم فُقل ودفاعي قانونياً. وإعادة التسمية المكتشفة بعد الإطلاق ستكون مكلفة ومضرة. نريد رأي المحامي قبل أن نلتزم.

اسم "GACA" هو التسمية المعروفة للهيئة العامة للطيران المدني (الهيئة العامة للطيران المدني)، وهي جهة حكومية سعودية. ويثير استخدامنا لهذا الاسم شاغلين متميزين:

- انتحال الصفة / المنافسة غير المشروعة: هل قد يحدث استخدام "Fly GACA" انطباعاً زائفاً بأن منصتنا مرتبطة بالهيئة العامة للطيران المدني أو مأذونة منها أو مدعومة منها؟
- قابلية تسجيل العلامة التجارية: هل يمكننا تسجيل "Fly GACA" (أو أي علامة تتضمن "GACA") كعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)؟

أجرينا بحثاً مكتبياً في كلا السؤالين. وقد عُرضت استنتاجات ذلك البحث في الوثائق السابقة. نحتاج إلى رأي قانوني مهني.

2. الاسم في سياقه

2.1 ما هي المنصة

فلاي قাকা منصة مرجعية تعليمية مستقلة وخاصة. وتعرض كل صفحة من المنصة الإشعار التالي (أو ما يعادله):

"فلاي قাকা منصة تعليمية مستقلة. وهي غير منتسبة إلى الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) أو حكومة المملكة العربية السعودية، وغير مدعومة منهما ولا مُدارة من قبلهما"

يظهر إخلاء المسؤولية:

- في ترؤيسة الموقع على كل صفحة
- كصفحة مخصصة لإخلاء المسؤولية (flygaca.com/disclaimer)
- في شروط الاستخدام
- في جميع المواد التسويقية

2.2 لماذا اخترنا الاسم

اختر اسم "Fly GACA" للأسباب التالية:

- "GACA" تُعرّف الجهة المنظمة التي تساعد المنصة الطلاب على دراسة لوائحها
- "Fly" واصف طبيعي لسياق دراسة الطيران
- المزيج سهل التذكّر ويشير بوضوح إلى الموضوع لجمهورنا المستهدف (مرشحي الطيران السعوديين)
- النطاق flygaca.com كان متاحاً وقد جرى تأمينه

2.3 العلامة الفرعية "Captain Adel"

بالتوازي مع "Fly GACA"، بنينا أيضاً العلامة الفرعية "Captain Adel" لمساعد الدراسة بالذكاء الاصطناعي. والنطاق captadel.com مؤقّن. ولا يتضمن "Captain Adel" أي إشارة إلى جهة حكومية ويُرجّح أن يكون قابلاً للتسجيل كعلامة تجارية. ونذكر هذا لأنه إذا خلص المحامي إلى أن "Fly GACA" غير قابل للاستخدام أو غير قابل للتسجيل، فإن "Captain Adel" متاح كعلامة تجارية أساسية بديلة.

3. بحثنا المكتبي — ملخص

(ينبغي للمحامي تصحيح أي أخطاء في هذا القسم.)

3.1 نظام العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)

بموجب نظام العلامات التجارية السعودي (المرسوم الملكي م/41 وتعديلاته)، يجوز رفض العلامات التجارية إذا كانت:

- تتألف من أسماء خاصة بالمملكة العربية السعودية أو رموزها الرسمية أو علامات قد توهي بمصادقة حكومية

- تتضمن أسماء جهات أو هيئات دون موافقتها
- يُرجَّح أن تظلَّ الجمهور بشأن مصدر السلع أو الخدمات أو جودتها أو منشئها الجغرافي

يشير بحثنا المكتبي إلى أن "GACA" وحدها، أو علامة تتضمن "GACA" كعنصر بارز، يُرجَّح أن تواجه الرفض لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية باعتبارها واصفة لجهة حكومية أو مضللة بشأن المصادقة. ولا نعلم ما إذا كانت إضافة "Fly" كافية لتغيير هذا التحليل.

3.2 انتحال الصفة / المنافسة غير المشروعة

قد يوفّر النظام في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك أحكام نظام العلامات التجارية وربما نظام التجارة الإلكترونية / نظام حماية المستهلك) للهيئة العامة للطيران المدني سبباً للمطالبة إذا استخدم كيان تجاري اسماً يُحدث انطباعاً زائفاً بالارتباط بها. وإخلاء المسؤولية لدينا عامل مخفّف لكنه قد لا يكفي إذا كان الانطباع العام للاسم مُلبساً.

ندرك أيضاً أن منافساً (أو طرفاً معادياً) قد يلفت انتباه الهيئة العامة للطيران المدني إلى اسمنا كأداة ضدنا. نريد رأي المحامي في هذه المخاطرة العملية.

3.3 [brief-defensible-naming.md](#)

حدّد تحليلنا في موجز التسمية السابق (legal/brief-defensible-naming.md-02) ثلاثة مسارات:

- المسار أ: الإبقاء على "Fly GACA" والتخفيف بإخلاءات المسؤولية
- المسار ب: خفض "Fly GACA" إلى وسم وصفي؛ وتسجيل علامة أساسية مختلفة
- المسار ج: إعادة تسمية الاسم الأساسي بالكامل إلى اسم خالٍ من "GACA"

لم نختر بين هذه المسارات. ونطلب من المحامي أن يخبرنا أيّ مسار دفاعي قانونياً وما مستوى المخاطرة الواقعي لكلٍّ منها.

4. أسئلة للمحامي

السؤال 1: انتحال الصفة / الاستخدام غير المشروع لـ "GACA" في اسم تجاري

(أ) هل يشكّل استخدام "GACA" كعنصر في الاسم التجاري "Fly GACA" من قبل كيان تجاري خاص انتحال صفة أو منافسة غير مشروعة أو أي ضرر آخر قابل للمطالبة بموجب نظام المملكة العربية السعودية — في ضوء إخلاء المسؤولية البارز الموصوف في القسم 2.1؟

(ب) هل يُرجَّح أن يكون لدى الهيئة العامة للطيران المدني نفسها سبب قانوني صحيح للمطالبة ضد فلاي قাকা على أساس الاسم؟ وما الجبر الذي قد تطلبه الهيئة (أمر بالكفّ، تعويضات، إجراء تنظيمي)؟

(ج) ما المخاطرة العملية في أن يُطلق منافس أو طرف ثالث إجراء إنفاذ ضد فلاي قাকা بناءً على الاسم؟

(د) هل يقلّل إخلاء المسؤولية المخاطرة القانونية قليلاً جوهرياً، أم أن هناك ظروفاً يكون فيها إخلاء المسؤولية غير كافٍ؟

السؤال 2: قابلية تسجيل العلامة التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)

- (أ) هل يمكن تسجيل العلامة "FLY GACA" (علامة لفظية) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفئة 41 (خدمات التعليم والتدريب) والفئة 42 (البرمجيات كخدمة / خدمات الحاسب)؟ وإن لم يكن، فهل ثمة صيغة بديلة قابلة للتسجيل (مثل "FLYGACA" كلمة واحدة، أو علامة شعار منقّقة، أو علامة تُبرز "FLY" أكثر من "GACA")؟
- (ب) هل تشترط الهيئة السعودية للملكية الفكرية موافقة الهيئة العامة للطيران المدني كشرط للتسجيل؟ وإن كان كذلك، فكيف نتعامل للحصول على تلك الموافقة؟
- (ج) هل "CAPTAIN ADEL" (العلامة الفرعية للذكاء الاصطناعي) قابلة للتسجيل بحرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفئة 41 والفئة 42؟ نعدّ هذا سؤالاً غير متنازع فيه لكننا نرحّب بالتأكيد.

السؤال 3: ما إذا كان ينبغي السعي للحصول على إذن الهيئة العامة للطيران المدني للاسم

- (أ) هل ثمة آلية رسمية يمكن من خلالها لحيان خاص الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني المكتوبة على استخدام "GACA" كجزء من اسمه التجاري؟
- (ب) إذا سعينا للحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني، فما الشروط (إن وُجدت) التي يُرجّح أن تفرضها الهيئة؟ وهل هذا مسار واقعي؟
- (ج) إذا تعدّر الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني أو لم تُلتَمَس، فما الالتزامات المستمرة أو خطوات إدارة المخاطر التي يوصي بها المحامي؟

السؤال 4: المسار الموصى به

يُرجى نصحنأ بأيّ من المسارات الثلاثة الواردة في القسم 3.3 من هذا الموجز (الإبقاء أو الخفض أو إعادة التسمية) هو الأكثر دفاعاً قانونياً وأيّها يوصي به المحامي، مع التعليل الداعم. وإذا أوصى المحامي بخيار مختلف تماماً، فيُرجى وصفه.

5. القيود العملية والسياق

5.1 الجدول الزمني: يحكم قرار التسمية تأسيس الكيان، الذي يحكم فتح الحساب البنكي، الذي يحكم معالجة المدفوعات. نستهدف الإطلاق خلال 60 يوماً من تسلّم هذا الموجز. نحتاج إلى رأي المحامي خلال 20 يوم عمل إن أمكن.

5.2 كلفة إعادة التسمية: إعادة التسمية في هذه المرحلة (ما قبل الإطلاق، ما قبل الكيان) تكلف بالأساس وقتاً وإعادة تصميم لأصول العلامة التجارية — وهو أمر مؤلم لكنه قابل للإدارة. أما إعادة التسمية بعد الإطلاق فتتطوي على: تغييرات في النطاق، وتغيير اسم الكيان، وجميع الوثائق المسجّلة، والعلاقات البنكية، وتواصلات المستخدمين. كلفة الانتظار مرتفعة. ينبغي للمحامي أن ينصح بناءً على الوقائع، لا على تفضيلنا للإبقاء على الاسم.

5.3 اسم الكيان: نعتزم تأسيس كيان قانوني سعودي (شركة ذات مسؤولية محدودة أو ما يعادل المؤسسة الفردية). وسيتعين أن يكون اسم الكيان المسجّل متّسقاً مع أي اسم يوصي به المحامي. ينبغي للمحامي أن ينصح بما إذا كان اسم الكيان نفسه يجب أن يتجنّب "GACA" بصرف النظر عن نتيجة الاسم التجاري.

5.4 نطاق **.sa** : قد يتطلب تسجيل flygaca.sa التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC). ينبغي للمحامي أن ينصح بما إذا كان نطاق **.sa** يتضمن "gaca" يواجه أي قيد تنظيمي محدد.

5.5 علاقات المستثمرين: لدينا مستثمرون محتملون سيجرون عناية واجبة في الملكية الفكرية. وأي مخاطرة تسمية غير محسومة مسألة جوهرية بالنسبة لهم. ويلزم أن يكون خطاب الرأي بصيغة يمكن تلخيصها أو مشاركتها مع المستثمرين.

6. ما نحتاجه من المحامي

رأي قانوني مكتوب على ترويسة الشركة الرسمية، موقع من محام مسؤول، يتناول الأسئلة 1-4 في القسم 4، ويغطي:

1. مخاطرة انتحال الصفة / الاستخدام غير المشروع وتقييم المحامي لشدةها
 2. رأياً واضحاً في قابلية تسجيل "FLY GACA" لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مع أي توصيات بشأن الصيغ البديلة
 3. تأكيد قابلية تسجيل "CAPTAIN ADEL"
 4. توصية المحامي بشأن المسار الواجب اتخاذه، مع تقييم المخاطرة لكل منها
 5. الخطوات التالية (مثل طلب التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتعامل مع الهيئة العامة للطيران المدني، واسم الكيان)
- الصيغة: رأي مكتوب على ترويسة الشركة الرسمية. سنحتاج إلى مشاركة ملخص أو نسخة محدوبة الأجزاء مع المستثمرين.

التوقيت: خلال 20 يوم عمل من تسلم التعليمات واتفاقية الأتعاب.

تقدير الأتعاب: يُرجى تقديم تقدير قبل بدء العمل.

7. الوثائق المتاحة لمراجعة المحامي

- brief-defensible-naming.md (02-legal/) — تحليل التسمية السابق
- lawyer-brief.md (02-legal/) — موجز مدمج لحقوق المتن والتسمية (مايو 2026)
- الموقع المباشر على flygaca.com — لمراجعة الاستخدام الحالي وإخلاء المسؤولية
- نص إخلاء المسؤولية: flygaca.com/disclaimer
- خيارات مقترحة لاسم الكيان: [يقدمها المؤسس]

التواصل: عادل يحيى أ. مدخلي | i@flygaca.com | [الهاتف يُقدّم على حدة]

أعدّ الموجز في 14-06-2026 من قبل فلاي قاكا بمساعدة صياغة من الذكاء الاصطناعي. ليس استشارة قانونية.